

- 8 PAULUS libro singulari de iudiciis publicis. Ordo exercendorum publicorum [B. 60, 38, 8] *S* capitalium in usu esse desiit, durante tamen poena legum, cum extra ordinem crimina probantur.
- 9 MARCIANUS libro primo de iudiciis publicis. Sciendum est, si in capitali [B. 60, 38, 9] *S* causa suum serum reum crimine factum quis non defenderit, non eum pro derelicto haberi, et ideo, si absolutus fuerit, non liberum fieri, sed manere domini.
- 10 PAPINIANUS libro secundo definitionum. Inter accusatorem et reum cognitione suscepta excusatio pro absente iustis rationibus admittitur: nec per triduum per singulos dies ter citatus reus damnetur uel de accusatoris absentis praesente reo calumnia pronuntietur. <sup>10</sup>
- 11 MAECIANUS libro decimo de iudiciis publicis. Serum per procuratorem domini aequae ac per dominum defendi potest. [B. 60, 38, 11] *Sf*
- 12 MODESTINUS libro tertio de poenis. Custodias auditurus tam clarissimos uiros quam patronos causarum, si omnes in ciuitate prouinciae quam regit agunt<sup>1</sup>, adhiberi debet. Et feriatis diebus custodias audiri posse rescriptum est, ita ut innoxios dimittat et innocentes, qui duriorem animaduersionem indigent, differat.
- 13 PAPINIANUS libro quinto decimo responsorum. Accusatore defuncto res<sup>2</sup> ab alio, iudicante praeside prouinciae, peragi potest. Ad crimen iudicii publici persequendum frustra procurator interuenit, multoque magis ad defendendum: sed excusationes absentium ex senatus consulto iudiciis allegantur et, si iustam rationem habeant, sententia differtur. <sup>10</sup>
- 14 IDEM libro sexto decimo responsorum. Generi seruis a socero ueneficii accusatis praeses prouinciae patrem calumniam intulisse pronuntiauerat. inter infames patrem defunctae non habendum respondi, quoniam et si publicum iudicium inter liberos de morte filiae constitisset, citra periculum pater uindicaretur<sup>3</sup>.

## II.

## DE ACCUSATIONIBUS ET INSCRIPTIONIBUS

- 1 POMPONIUS libro primo ad Sabinum. Non est permissum mulieri publico iudicio quemquam reum facere, nisi scilicet parentum liberorumque et patroni et patronae et eorum filii filiae nepotis neptis mortem exequatur. <sup>19</sup>
- 2 PAPINIANUS libro primo de adulteris. Certis ex causis concessa est mulieribus publica accusatio, ueluti si mortem exequantur eorum earumque<sup>4</sup>, in quos ex lege testimonium publicorum<sup>5</sup> inuitae non dicunt. idem et in lege Cornelia testamentaria senatus statuit: sed et de testamento paterni liberti uel materni mulieribus publico iudicio dicere permissum est. Pupillis ex consilio tutorum patris mortem, item pupillae aui sui mortem exequi concessum est. lege autem testamentaria nam de patris quidem testamento <sup>19</sup>

F(XYMOG)

<sup>1</sup> custodias auditurus in ciuitate prouinciae quam regit tam clarissimos uiros quam patronos causarum omnes, si in ciuitate agunt? <sup>2</sup> idem Graeci (u. i.): reus (Hal.)? <sup>3</sup> uindicaret (edd.)? <sup>4</sup> earumue? <sup>5</sup> ex lege publicorum testimonium (Hal.)?

7 papini<sup>1</sup>anus F<sup>2</sup> 8 nec] quasi esset ne, uertunt BS et B: ἵνα μή 11 per] etiam per F<sup>2</sup> 13 auditurus] X<sup>1</sup>Y<sup>2</sup>M<sup>1</sup>O, auditurus FX<sup>2</sup>, auditas Y<sup>2</sup>, auditurus M<sup>1</sup>, om. in sp. uac. C: ὁ τῶν κοῦστοδίων μέλλων ὑπακοῦειν ὑποθέσεων καὶ τοὺς λαμπροτάτους ἀνδρας καὶ τοὺς συνήγορους πάντας τοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει καὶ τῇ ἐπαρχίᾳ διατρίβοντας ὀφείλει προσκαλεῖσθαι BS (Dor.), ὁ τὰ ἐγκλήματα σκοπῶν καὶ τοὺς λαμπροὺς ἀνδρας καὶ τοὺς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ δικολόγους ὀφείλει προσκαλεῖσθαι B (Anon.) 14 adhiberi F 17 res] τὸ αὐτὸ πρᾶγμα BS 18 praesidae F 24 citra periculum pater uindica-

retur] διεκδικῶν τὸν θάνατον τῆς ἰδίας θυγατρὸς ἀκηλύνως ἐνήγεν BS 29 filii familiae F<sup>2</sup> 34 pupillis ... 35 concessum est] τοῖς ἀνήθοις ἑκατέρας φύσεως ἔξεστι συμβουλῇ τῶν ἐπιτρόπων κινεῖν περὶ θανάτου πατρὸς καὶ πάππου B (Anon.) 35 lege autem testamentaria ... p. 797, 2 experiri] καὶ περὶ πατρὸς δὲ διαθήκης τοῖς πογύλλοις κινεῖν ὁ θεὸς Οὐεσπασιανὸς ἐπέτρεψε καὶ τὸ τῆς πλαστογραφίας ἐγκλημα· ἐὰν δὲ μὴ προάγῳνται αἱ τοῦ πατρὸς αὐτῶν διαθήκαι, τὸ ἀντιδικτικὸν μάλλον δύνανται κινεῖν BS (Dor.) similiterque B

pupillis agere diuus Uespasianus permisit<sup>1</sup>: sed quasi non exhibeantur tabulae, per interdictum possunt experiri.

PAULUS libro tertio de adulteriis. Libellorum inscriptionis conceptio talis est. [B. 60, 84, 8 S] 'Consul et dies. Apud illum praetorem uel proconsulem Lucius Titius professus est se 'Maeniam lege Iulia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in ciuitate 5 'illa, domo illius, mense illo, consulibus || illis adulterium commisisse'. utique enim et locus f. 391' designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis: hoc enim lege Iulia publicorum cauetur et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt: neque autem diem neque horam inuitus comprehendet. Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur et ex integro repe- 10 tendi reum potestas fiet. Item subscribere debet is qui dat libellos se professum esse, uel alius pro eo, si litteras nesciat. Sed et si aliud crimen obiciat, ueluti quod domum suam praebuit, ut stuprum mater familias pateretur, quod adulterum deprehensum dimiserit, quod pretium pro comperto stupro acceperit, et si quid simile, id ipsum libellis compre- 15 hendendum erit. Si accusator decesserit aliaue quae causa ei impedierit, quo [Pon. 11, 1 S] minus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo: idque et lege Iulia de ui et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. sed intra quod tempus, uidebimus: et utique triginta dies utiles obseruandi sunt.

ULPIANUS libro secundo de adulteriis. Is, qui iudicio publico damnatus est, [B. 60, 84, 4 S] ius accusandi non habet, nisi liberorum<sup>2</sup> uel patronorum suorum mortem eo iudicio uel 20 rem suam exequatur. sed et calumnia notatis ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt, quique artem ludicram uel lenocinium fecerint, quique praeuocationis calumniae causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatus erit, quique ob accusandum negotiumue cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit. 25

IDEM libro tertio de adulteriis. Seruos quoque adulterii posse accusari nulla [B. 60, 84, 5 S] dubitatio est: sed qui prohibentur adulterii liberos homines accusare, idem seruos quoque prohibebuntur. sed ex rescripto diui Marci etiam aduersus proprium seruum accusationem 30 instituire dominus potest. post hoc igitur rescriptum accusandi necessitas incumbet domino seruum suum: ceterum iuste mulier nupta praescriptione utetur.

IDEM libro secundo de officio proconsulis. Leuia crimina audire et discutere [B. 60, 84, 6 S] de plano proconsulem oportet et uel liberare eos, quibus obiciuntur, uel fustibus castigare uel flagellis seruos uerberare.

IDEM libro septimo de officio proconsulis. Si cui crimen obiciatur, praecedere [B. 60, 84, 7 S] debet crimen subscriptio. quae res ad id inuenta est, ne facile quis prosiliat ad accusa- 35 tionem, cum sciat inultam sibi accusationem non futuram. Cauent itaque singuli, quod crimen obiciant, et praeterea perseueraturos se in crimine usque ad sententiam. Isdem criminibus, quibus quis liberatus est, non debet praeses pati eundem accusari, et ita diuus Pius Saluo Ualenti rescripsit: sed hoc, utrum ab eodem an nec ab alio accusari possit, uidendum est. et putem, quoniam res inter alios iudicatae alii non praediucant, si is, qui 40 nunc accusator exstitit, suum dolorem persequatur doceatque ignorasse se accusationem ab alio institutam, magna ex causa admitti eum ad accusationem debere. Si tamen alio crimine postuletur ab eodem, qui in alio crimine eum calumniatus est, puto non facile admittendum eum qui semel calumniatus sit: quamuis filium accusatoris admitti oportere F(XYMOG)

<sup>1</sup> pupillo ex consilio tutorum patris mortem auiue sui, item pupillae exequi concessum est: lege autem testamentaria de patris quidem testamento pupillis agere diuus Uespasianus permisit, de aliis non permisit? <sup>2</sup> idem Graeci: uel parentum ins.

3 ta'bu'lis F<sup>1</sup> 6 'com'misise F<sup>2</sup> 8 cauetur] uacetur F<sup>1</sup> 10 legitim'e F<sup>2</sup> | auoletur F<sup>1</sup> 15 ei impedierit (sic), super im adscripta, mos deleta littera i, F<sup>1</sup> 16 no'n'men F<sup>1</sup> | auoletur F<sup>1</sup> 21 calumnia] omnia F<sup>1</sup> 22 uestiis F<sup>1</sup>

lenocium F<sup>1</sup> 28 re'scripto F<sup>2</sup> 32 uel lib.] bel lib. F<sup>1</sup> 33 ueruerare F<sup>1</sup> 35 crimen] F<sup>2</sup> cum B: προηρεϊσθαι δει της κατηγορίας επιγραφην, in crimen F<sup>2</sup> 37 hisdem F<sup>1</sup> 42 alio crimen postuletur F<sup>1</sup>

- aliam accusationem instituentem aduersus eum, quem pater accusauerat diuus Pius <sup>italio</sup>
- 4 Candido rescripsit. Idem imperator rescripsit seruos ibi puniendos, ubi deliquisset arguan-  
tur, dominumque eorum, si uelit eos defendere, non posse reuocare in prouinciam suam,  
5 sed ibi oportere defendere, ubi deliquerint. Cum sacrilegium admissum esset in aliqua  
prouincia, deinde in alia minus crimen, diuus Pius Pontio Proculo rescripsit, postquam  
cognouerit de crimine in sua prouincia admissio, || ut reum in eam prouinciam remitteret, f.  
ubi sacrilegium admisit.
- 8 MACER libro secundo de publicis iudiciis. Qui accusare possunt, intellege- [B. 60, 34, 8]  
mus, si scierimus, qui non possunt. itaque prohibentur accusare alii propter sexum uel  
aetatem, ut mulier, ut pupillus: alii propter sacramentum, ut qui stipendium merent: alii  
propter magistratum potestatemue, in qua agentes sine fraude in ius euocari non possunt:  
alii propter delictum proprium, ut infames: alii propter turpem quaestum, ut qui duo in-  
dicia aduersus duos reos subscripta habent nummosue ob accusandum uel non accusan-  
dum acceperint: alii propter condicionem suam, ut libertini contra patronos: 14
- 9 PAULUS libro quinto sententiarum. alii propter suspicionem calumniae, ut [B. 60, 34, 9] \*P  
illi, qui falsum testimonium subornati dixerunt:
- 10 HERMOGENIANUS libro sexto iuris epitomarum. [B. 60, 34, 10. BS. 12, 1, 4 sch. 4. Ep. 13, 30] \*P  
nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent.
- 11 MACER libro secundo de publicis iudiciis. Hi tamen omnes, si suam iniu- [B. 60, 34, 11] S  
riam exequantur mortemue propinorum defendent, ab accusatione non excluduntur. Liberi  
libertique non sunt prohibendi suarum rerum defendendarum gratia de facto parentum  
patronorumue queri, ueluti si dicant ui se a possessione ab his expulsos, scilicet non ut  
crimen uis eis intendant, sed ut possessionem recipiant. nam et filius non quidem pro-  
hibitus est de facto matris queri, si dicat suppositum ab ea partum, quo magis coheredem  
2 haberet, sed ream eam lege Cornelia facere permissum ei non est. Ab alio delatum alius  
deferre non potest: sed eum, qui abolitione publica uel priuata interueniente aut desistente  
accusatore de reis exemptus est, alius deferre non prohibetur.
- 12 UENULEIUS SATURNINUS libro secundo de iudiciis publicis. Hos accusare [B. 60, 34, 12] S  
non licet: legatum imperatoris, id est praesidem prouinciae<sup>1</sup>, ex sententia Lentuli<sup>2</sup> dicta  
Sulla et Trione consulibus<sup>3</sup>: item legatum prouincialem<sup>4</sup> eius dumtaxat criminis, quod ante  
commiserit, quam in legationem uenerit: item magistratum populi Romani eumue, qui rei  
1 publicae causa afuerit, dum non detractandae legis causa abest. Hoc beneficio etiam in  
reos recepti uti possunt, si abolitione interueniente repeti se non debere contendunt, se-  
2 cundum epistulam diui Hadriani ad Glabrimonem consulem<sup>5</sup> scriptam. Lege Italia iudicio-  
rum publicorum cauetur, ne eodem tempore de<sup>6</sup> duobus reis quis quereretur nisi suarum  
F(XYMO C)

<sup>1</sup> id est praesidem prouinciae non est Uenulei (u. i. ad u. 30) <sup>2</sup> Lentulo (u. i.)? <sup>3</sup> anno  
p. Chr. 31 m. Iul. — Sept. <sup>4</sup> proconsularem (u. i.)? <sup>5</sup> anno p. Chr. 124 <sup>6</sup> idem Graeci:  
plus ins.

2 ubi] ibi F<sup>a</sup> 4 ibi] iui F<sup>a</sup> 8 libro] liber F<sup>1</sup> 10 p'u'pillus F<sup>1</sup> 13 aduersos F<sup>1</sup> 15 susci-  
pionem F<sup>a</sup> 17 iuris om. F<sup>1</sup> 19 hi tamen] F<sup>2</sup>, ta'hi'men F<sup>1</sup> 20 mortemue'ro' prop. F<sup>2</sup>  
21 libertiqu'a'e F<sup>2</sup> 22 ui se a] XYMO C, uisa F 24 quaeri F 28 hoc F<sup>1</sup> 29 ex  
sententia Lentuli dicta] τοῦτο γὰρ ἀπεφάνητο  
Λέντουλος BS (Dor.). intellegitur opinor Ch.  
Cornelius Lentulus Gaetulicus cos. a. p. Chr. 26,  
per decem annos 30 — 39 legatus Germaniae eu-  
perioris (Tacitus ann. 6, 30, Dio 59, 22 al.), nec  
potest agi hoc loco de sententia alius quam aut  
senatus aut imperatoris. quare scribe Lentulo  
et sic intellege Lentulum paucis diebus ante  
ruinam Seiani († 17 Oct. 31), cuius filium gene-  
rum sibi destinarat (Tac. l. c.), accusatum esse

neque nomen receptum propter legationem quam  
obtinebat. cf. D. 48, 5, 39, 10 30 prouincialem]  
legatus prouincialis peccat et contra sermonis  
consuetudinem et eo nomine, quod legati impe-  
ratoris et ipsi officio fungebantur per provin-  
cias: contra recte et plene sibi opponuntur legati  
imperatoris proconsulumque, modo illis compre-  
hendas etiam legionum legatos, reiecto addi-  
tamento inepto id est praesidem prouinciae  
32 retractand'o ae F<sup>2</sup>: ἡνίκα μὴ ἀποφύγῃ καὶ  
ὑπερῶς τῆς κατηγορίας ἀπολιμπνάνται BS  
(Dor.): cf. p. 808, 34 33 possint F<sup>1</sup> 34 d'ui'  
hadriani F<sup>2</sup> 35 ne eodem ... quereretur] ἐν  
τῷ αὐτῷ καιρῷ δι' οὐ κατηγορίας οὐδεὶς... καὶ  
B (Anon.)